

1504594-04.2022.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2188767/2022 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR, 26093482 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2188767 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR

Autora:

Justiça Pública

Réu:

VALTER PEREIRA DIAS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504594-04.2022.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504594-04.2022.8.26.0554 - Controle 1085/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2188767/2022 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR, 26093482 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2188767 - DEIC - 1ª DELEGACIA DA DIVECAR

Autora:

Justiça Pública

Réu:

VALTER PEREIRA DIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

VÁLTER PEREIRA DIAS foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, c.c. art. 29, caput, todos

do Código Penal porque, segundo o Ministério Público, em data de 12 de julho de 2022, por volta das 16h30min, na Avenida dos Estados, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com pelo menos quatro indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restringido a liberdade da vítima, o caminhão reboque VW 19.320 CLC, placas HLQ6A54, pertencente à vítima Willian Mascena de Almeida, bem como o reboque Korg KR500 JS, placas EMU2I02, pertencente à vítima Claudemar Aparecido de Almeida, e a carga de 23.770kg de latão que nele estava.

Recebida a denúncia e seu aditamento (fls. 136/137 e 220), o réu foi citado (fls. 204) e apresentou resposta à acusação. Não sendo caso de absolvição sumária, houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas duas vítimas e uma testemunha arrolada em comum pelas partes. O réu foi interrogado.

A denúncia, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, foi devidamente aditada e, após manifestação da defesa, tal aditamento foi recebido, prosseguindo-se com novo interrogatório do acusado.

Encerrada a instrução processual, em debates, o Ministério Público requereu a condenação do acusado pelo crime de receptação, nos termos da denúncia aditada, ao passo que este, via defensor, pugou a absolvição por insuficiência de provas, formulando pedidos subsidiários em relação à dosimetria da pena.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

O auto de prisão em flagrante delito (fls. 5/10 e 54), o boletim de ocorrência (fls. 42/44), o auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 45), o laudo pericial (fls. 213/214) e a prova oral alinhavada demonstram a materialidade do crime de receptação descrito na denúncia.

A autoria do delito, da mesma forma, é certa e deve ser atribuída ao réu.

Denota-se que, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, o réu confessou os fatos, esclarecendo que transportava o caminhão mencionado na denúncia sabendo que se tratava de produto de crime. Disse que iria receber a quantia de R\$ 1.000,00 de um indivíduo que conhece pela alcunha de "pataxó".

A confissão do réu é séria e está em total consonância com o conjunto probatório.

Com efeito, a vítima Rodrigo Andrade da Silva declarou que foi abordada por dois indivíduos armados e que acabou sendo obrigada a deixar o caminhão e a ingressar em um outro veículo. Disse que a abordagem ocorreu por volta das 16:30 horas e que somente foi liberada por volta das 20:30 horas, momento em que soube que o caminhão tinha sido recuperado. Não teve condições de reconhecer o réu como autor do roubo descrito originariamente na denúncia.

A vítima Claudemar Aparecido de Almeida, por seu turno, confirmou que seu motorista tinha sido roubado, dando conta de que o caminhão foi encontrado horas depois da abordagem. Não teve condições de reconhecer o réu como autor do delito.

Não bastasse isso, o policial civil ouvido relatou que, após notícia do roubo, visualizaram o réu na condução do caminhão subtraído e vieram a abordá-lo, momento em que Valter admitiu que apenas estava transportando o veículo e que ganharia R\$ 1.000,00 por tal prática.

Como se vê, quer pela confissão do acusado, quer pelas demais provas coligidas, dúvida não há de que Valter, de fato, recebeu e transportava o caminhão subtraído, ciente de que se tratava de produto de crime, de modo que deve ser responsabilizado pelo crime de receptação que lhe foi imputado na denúncia devidamente aditada pelo órgão acusador.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que prejudicam o réu, já que ostenta ele personalidade voltada para a prática de crimes, em especial contra o patrimônio, conforme se extrai da certidão de fls. 100/105, fixo-lhe a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em um ano e dois meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Na segunda fase, compenso a circunstância agravante da reincidência, comprovada pela certidão de fls. 100/105, com a circunstância atenuante da confissão espontânea e mantenho a pena anteriormente fixada.

Por fim, na terceira e última fase da aplicação da pena, à míngua de causas de aumento ou de diminuição a serem sopesadas, fixo definitivamente ao réu um ano e dois meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao réu, dada a gravidade do crime perpetrado, receptação de veículo automotor, a personalidade criminosa do agente e o fato dele ser reincidente na prática de crime contra o patrimônio, é o fechado.

Em virtude da situação econômica desfavorável do réu, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo, nos termos do art. 60, "caput", do Código Penal.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu VÁLTER PEREIRA DIAS, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena um ano e dois meses de reclusão e a pagar onze dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.

O sentenciado, se insatisfeito com esta decisão, pelo fato de ter respondido ao processo custodiado, por ser reincidente e ostentar personalidade criminosa, para garantia da ordem pública, não poderá recorrer em liberdade, de maneira que deverá ser recomendado no presídio em que se encontra.

Transitada esta sentença em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Santo André, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA